

1500631-13.2021.8.26.0557

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Hélio Alberto de Oliveira Serra e Navarro

Comarca: Barretos

Foro: Foro de Barretos

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 16/08/2022

... que o réu efetivamente praticava o tráfico no local em que foi inicialmente visto, mas apenas que por ele transitava, de modo que não se pode afastar da possibilidade de que não era aquele o seu ponto de tráfico. Não havendo outras causas de modificação da pena, concretizo-a em 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, cada qual arbitrado no ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Barretos

Foro de Barretos

2ª Vara Criminal

Avenida Centenário da Abolição, 1500, América, Barretos - SP - cep 14783-195

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo nº:

1500631-13.2021.8.26.0557

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2302536/2021 - DEL.SEC.BARRETOS PLANTÃO, 21243066 - DEL.SEC.BARRETOS PLANTÃO, 5099/21/909 - DEL.SEC.BARRETOS PLANTÃO, 2302536 - DEL.SEC.BARRETOS PLANTÃO, 2302536 - DEL.INV.GER. BARRETOS, 5099/21/909 - DEL.INV.GER. BARRETOS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JÚLIO CÉSAR ALVES DA SILVA

Data da Audiência:

15/08/2022

Réu Preso

Justiça Gratuita

Aos 15/08/2022, às horas determinadas, nesta comarca de Barretos, estado de São Paulo, aí presente o Excelentíssimo Senhor Doutor HÉLIO ALBERTO DE OLIVEIRA SERRA E NAVARRO, 1º Juiz de Direito Auxiliar da Comarca de Barretos, comigo escrevente abaixo nomeada, por ordem de Sua Excelência foi aberta a audiência de instrução, debates e julgamento. Presentes o Doutor MATHEUS BOTELHO FAIM, Promotor de Justiça; Doutora DANIELA SANCHEZ ITA FERREIRA, Defensora Pública em defesa do réu; assim como o acusado JÚLIO CÉSAR ALVES DA SILVA. Participam também as testemunhas comuns Luiz Francisco dos Santos Júnior e Adriano dos Reis. Abertos os trabalhos com as formalidades legais, passou o Meritíssimo Juiz a tomar os depoimentos das testemunhas que ingressaram sucessiva e individualmente na sala de audiências, procedendo-se à qualificação em vídeo das pessoas que prestaram depoimento, nos termos do artigo 147 das NSCGJ e, a seguir, a interrogar o acusado. Pelo MM. Juiz foi encerrada a instrução e determinado que se passasse aos debates. Dada a palavra às partes, elas debateram oralmente, gravadas suas falas, nos termos dos provimentos nºs. 886/04, do CSM e 23/04, da Corregedoria Geral da Justiça, com as

alterações previstas nas Leis nº 11.419/06 e nº 11.719/08. Todas as ocorrências do presente ato foram gravadas em mídia pelo SAJ, devidamente anexada ao presente termo. A seguir, pelo MM. Juiz foi proferida a seguinte decisão: "Vistos. JULIO CESAR ALVES DA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, combinado com o artigo 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/2006 em razão dos fatos descritos na denúncia e seu aditamento. A denúncia veio acompanhada do inquérito policial. O réu foi notificado (fls. 135) e apresentou defesa preliminar (fls. 141/143). A denúncia e seu aditamento foram recebidos (fls. 152/154) e o réu foi citado (fls. 180/181). Durante a instrução foi ouvida uma testemunha comum e o réu foi interrogado. As partes apresentaram alegações finais orais. Relatei. Fundamento e DECIDO. A materialidade veio consubstanciada no auto de prisão em flagrante (fls. 01), boletim de ocorrência (fls. 11/13), auto de exibição e apreensão (fls. 14), laudo pericial (fls. 16/18), laudo de objeto aparelho celular (fls. 87/89 e 97/99), laudo de exame químico-toxicológico (fls. 90/93 e 104/107) e na prova oral. A autoria também restou esclarecida e deve ser atribuída ao réu. Ouvido em juízo ele reafirmou a confissão extrajudicial e afirmou que na data da prisão estava praticando o tráfico por dificuldades financeiras que ele e a família passavam depois que ele havia deixado a prisão, aproximadamente um mês antes. Alegou que fugiu dos policiais quando os viu e dispensou no chão as drogas que trazia consigo antes de ser preso. Sua confissão restou confirmada pelo relato do policial Luiz Francisco dos Santos Neto, no sentido de que no dia dos fatos fazia patrulhamento por uma região tomada pelo tráfico quando avistou o réu transitando em baixa velocidade em uma bicicleta e resolveu abordá-lo. Foi determinada sua parada, mas a ordem foi desatendida. O réu tentou fugir com a bicicleta e no caminho dispensou algo. Logo depois ele foi abordado. O depoente disse que voltou ao local da dispensa do objeto e constatou que se tratava de 06 porções de cocaína, um pedra grande de crack, uma menor e vários fragmentos dessa mesma droga. Questionado, o réu confessou o tráfico. Finalmente o depoente relatou que o réu não foi visto parado no local dos fatos, mas transitando por ele em baixa velocidade. A prova dos autos é segura e conduz à condenação. Passo à dosimetria da pena. A quantidade de entorpecentes apreendida com o réu, conquanto de espécies variadas, não justifica o aumento da pena base. Na segunda fase compenso integralmente a agravante da reincidência específica com a atenuante da confissão espontânea. Deixo de aplicar o redutor previsto no art. 33, § 4º, da lei de drogas em razão da reincidência específica, bem como a causa de aumento de pena indicada na denúncia, essa porque não se comprovou nos autos que o réu efetivamente praticava o tráfico no local em que foi inicialmente visto, mas apenas que por ele transitava, de modo que não se pode afastar da possibilidade de que não era aquele o seu ponto de tráfico. Não havendo outras causas de modificação da pena, concretizo-a em 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, cada qual arbitrado no patamar mínimo, a ser cumprida em regime inicial fechado em razão da reincidência do réu. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para CONDENAR JULIO CESAR ALVES DA SILVA, portador do RG nº 57027384-SP, filho de Paulo Apolinário da Silva e Cacilda Regina Alves, ao cumprimento de 05 (cinco) anos de reclusão em regime inicial fechado e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, pela prática do crime tipificado no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. Condeno-o, ainda, nos termos do art. 4º, § 9º, alínea a, da Lei 11.608/03, ao pagamento da taxa judiciária, no valor equivalente a 100 UFESP's, ressalvado, entretanto, o disposto no art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil, aplicável ao caso por força do disposto no art. 3º, do Código de Processo Penal, eis que nesta ocasião concedo-lhe os benefícios da assistência judiciária gratuita. O réu, reincidente específico, foi preso em flagrante delito e permaneceu preso durante toda a instrução processual. Foi condenado nesta quadra pela prática de outro crime gravíssimo, equiparado e hediondo e situado no topo de uma pirâmide que tem em sua base delitos de menor e até maior gravidade, tais como furtos, roubos, receptações, lesões corporais e homicídios, menos de 40 dias após ter deixado o cárcere. Trata-se de delito que diuturnamente retira a tranquilidade da população local, que se vê às voltas com traficantes disseminando o uso de drogas entre os jovens, seus filhos.

Diante desta conjuntura reputo como precipitada a sua soltura nesta ocasião, eis que isso invariavelmente ameaçará a ordem pública. Além disso, não seria sequer lógico mantê-lo preso durante a fase de formação da culpa e posteriormente agraciá-lo com a soltura, quando já condenado em primeiro grau de jurisdição. Por estes motivos nego-lhe o direito de recorrer em liberdade. Transitada em julgado esta decisão, oficie-se ao Juízo Eleitoral desta Comarca para que proceda à suspensão dos direitos políticos do réu, nos termos do art. 15, inc. III, da Constituição da República. Recomende-se o réu na prisão em que se encontra. Publicada em audiência, saem os presentes devidamente intimados. Pelas partes foi dito que renunciavam ao direito de recurso, o que fica desde já homologado. Saem os presentes devidamente intimados. Nada mais. Lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Eu, Tânia Maria Ueno Margato, Escrevente Técnico Judiciário, digitei.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA